阳江高新区广东广青金属科技有限公司
“12・5”高处坠落致死
一般事故调查报告

广东广青金属科技有限公司“12・5”
高处坠落致死一般事故调查组
2022 年 1 月 16 日

目录

一、 事故基本情况……2
(一) 涉事单位基本情况……2
(二) 相关单位业务合作关系……3
(三) 事故死亡人员情况……4
(四) 事故发生现场基本情况……4
二、 事故发生经过及处置情况……5
(一) 事故发生经过……5
(二) 事故应急处置经过……6
(三) 善后处置经过……7
(四) 应急处置及善后工作评估……7
三、 事故的原因和性质……7
(一) 直接原因……7
(二) 间接原因……8
(三) 事故性质……11
四、 对有关单位及人员的处理意见……12
(一) 建议免予追究责任人员……12
(二) 建议不予追究责任的单位……12
(三) 建议给予行政处罚单位和人员……13
(四) 其他处理建议……15
五、 事故暴露出的问题……15
(一) 外来施工企业的安全管理体系不健全、安全投入不足……15
(二) 外来施工队伍不规范、专业技能不强……16
六、 事故防范措置……16
(一) 江西和菁公司要严格落实企业主体责任……16
(二) 广东广青公司要加强对外协单位的管理……17
(三) 组织同类企业深刻吸取事故教训。……17
七、 事故调查组成员意见及签名……17

阳江高新区广东广青金属科技有限公司“12・5”
高处坠落致死一般事故调查报告

2021 年 12 月 5 日 17 时，位于广东省阳江高新区的广东广青金属科技有限公司内发生一起高空坠落事故，事故导致 1 人死亡，直接经济损失约 128 万元（以下简称广东广青公司“12·5”事故）。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）的规定，并根据《阳江市人民政府办公室关于委托阳江高新区管委会组织开展广东广青金属科技有限公司“12·5”高处坠落致死一般事故调查工作的通知》（阳府办函〔2021〕145 号）和《阳江市安全生产委员会办公室关于对广东广青金属科技有限公司“12·5”高处坠落致死一般事故调查处理工作挂牌督办的函》（阳安办函〔2021〕110 号）的要求，阳江高新区管委会成立由高新区党委委员、管委会副主任张革同志为组长，区安全监管局、区党政办、区纪委、区规建局、区总工会、区综合执法局等单位有关人员组成的广东广青金属科技有限公司“12・5”高处坠落致死一般事故调查组（以下简称“事故调查组”），同时邀请江城区检察院驻高新区平冈检察室派员全程参与监督。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证和综合分析，查清了事故原因，查明了事故性质和责任，评估了应急处置工作，总结了事故教训，提出了整改措施，并对事故责任单位的人员提出了处理建议。现将事故调查情况报告如下：

一、事故基本情况

(一)涉事单位基本情况

1.江西和菁建筑工程有限公司（事故发生单位，以下简称“江西和菁公司”），统一社会信用代码：91360803MA39TJL126，成立于 2021 年 1 月 8 日，注册地址：江西省吉安市青原区金鑫未来港 1 幢北-602 室，注册资本：200 万人民币，法定代表人：刘金华，企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，经营范围：许可项目：各类工程建设活动，建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：金属结构制造，专用设备修理，电气设备修理，工程管理服务，建筑材料销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

2.广东广青金属科技有限公司（发包单位，以下简称“广东广青公司”），统一社会信用代码：91441700551719863G，成立于 2010 年 3 月 24 日，注册地址：阳江高新技术产业开发区临港工

业园海港二横路 1 号，注册资本：105000 万人民币，法定代表人：王骏，企业类型：其他有限责任公司，经营范围：镍、铜、锰、铬、钼、特钢生产配套加工及销售；镍、铬、铁、锰原料矿石仓储；金属材料、五金交电、汽车配件、电子产品、建筑材料、化工原料（不含危险化学品）的销售；机械零部件加工及设备维修；货物进出口、技术进出口；冶金机械设备、环保设备及配件（不含特种设备）设计、制造、安装、销售；机电设备销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

广东广青公司下设安环部，为本公司的专职安全管理机构，安环部配备专职安全管理人员 20 名，其中中级注册安全工程师（冶金行业）4 名。安环部编制本公司《外协单位安全管理规定》，对外协单位和外来施工单位的管理和安全考核作了明确规定。

(二)相关单位业务合作关系

2021 年 9 月 10 日，广东广青公司与江西和菁公司签订《广青钢构及零星工程服务施工合同》，施工内容为：镍铁厂、炼铁厂、炼钢厂、装备部等广青公司各区域内的现场非标设备加工，检修、抢修，厂房结构维护等零星服务项目协助工作。承包方式：零星项目采用包工不包料的方式为主，所需主材、行车（吊车）、平板车运输设备等一般由甲方负责，特殊情况在单价后注明；施工机具，劳保、辅材、住宿、二次倒运人员，材料卸车等由乙方负责提供。该施工内容属于江西和菁公司营业范围中的一般项

目。

广东广青公司与江西和菁公司另外签订有《安全生产管理协议》，对双方的权利和义务做了规定，其中第五条规定“贯彻谁施工谁负责的安全原则，因乙方未能履行安全责任，乙方人员在施工和服务提供期间，造成伤亡、火灾、机械等事故（包括因乙方责任造成乙方自身人员、甲方人员、他方人员、行人伤亡或财产造成的一切损失等），由乙方负责事故处理，并由乙方承担由此造成的一切损失和善后处理的费用。”（注：乙方为江西和菁公司，甲方为广东广青公司）

(三)事故死亡人员情况

曾**，男，51 岁，汉族，湖南芷江侗族自治县人，公民身份号码：433027************，江西和菁公司的安装工人。2021 年 12 月 5 日 16 时许，曾**在从事高空作业时，不慎从高处坠下，经医生抢救后死亡，事故发生时未取得高处作业的特种作业操作证。

(四)事故发生现场基本情况

事故发生地点位于广东广青公司 1#炼渣场东南边棚顶，棚顶材质为彩钢板，有 2 个并列的 1 米×1 米洞口，洞口周围未见有围挡设施和警示标志。其中位于东部的洞口为发生事故的地点，洞口边缘悬挂一块 1 米×1 米的彩钢板，距中间承重柱水平

距离约 3 米，距 1#炼渣场东部出入口水平距离约 6 米。棚顶距离地面约 13 米，洞口下方存放 4 个渣包，东边渣包耳轴处有红色纤维。地面为结块电炉渣，质地较硬。现场未见降水痕迹。

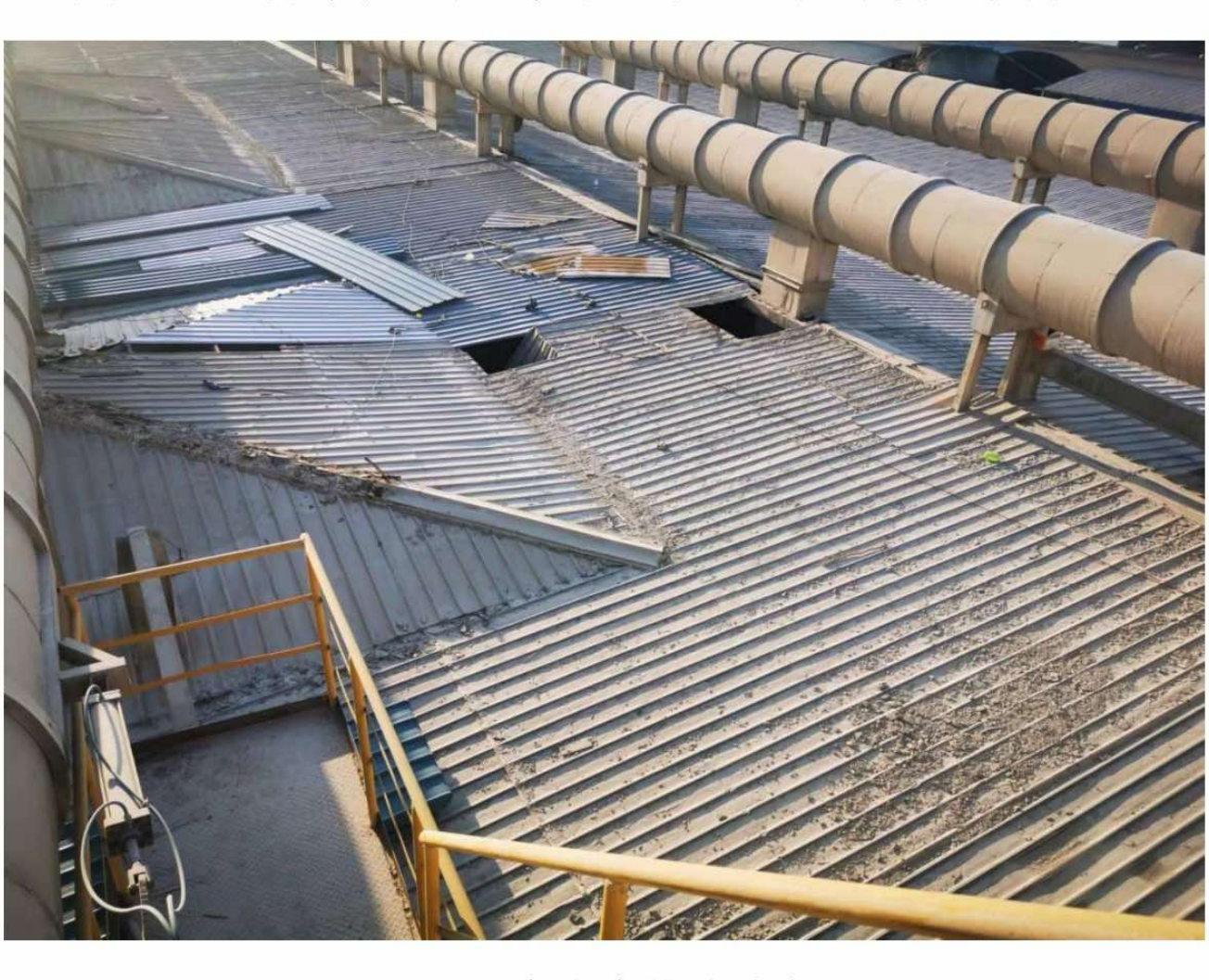

图 1：发生事故的地点

二、事故发生经过及处置情况

(一)事故发生经过

12 月 5 日 13 时许，江西和菁公司按照工作计划给炉渣堆场车间棚顶安装烟罩（注：安装在棚顶换气扇顶部的金属罩，用于防止雨水淋湿换气扇），唐**、周**、曾**和朱**四人通过炉渣堆场车间除尘罐的楼梯上到车间棚顶。唐**、周**、曾**佩戴好

安全带后，把安全带扣在生命线（注：用于连接安全带的钢丝绳，事故发送前一天已经在安装在棚顶）后开始工作。其中唐**负责切割彩钢瓦，周**和曾**负责把旧彩钢瓦的螺丝钉拆掉，预留出安装烟罩的洞口，朱**负责现场监护和搬运材料。4 人一直工作到 16 时左右，曾**为求方便，把安全带从挂点装置上脱离。随后，唐**突然听到“啊”的一声，回头看，发现曾**不见了，然后唐**就和周**下到事故地面找人，发现曾**趴在渣包旁边。

(二)事故应急处置经过

1.企业级应急处置。事故发生后，现场作业人员立即到地面对曾**进行施救，并拨打 120 急救电话，通知江西和菁公司负责人肖**和广东广青公司现场负责人。此时，曾**仍有意识，未发现有明显外伤和出血，现场人员不断与曾**对话，让曾**继续保持意识，同时，使用现场材料制作成简易担架，把曾**抬至路边等待救援。广东广青公司收到事故报告后，立即启动应急救援预案，派出本公司应急救援车到现场处置。事故发生 10 分钟后，广东广青公司应急救援车到达现场处置，事故发生 30 分钟后，阳江高新区人民医院救护车到达现场，转运至高新区人民医院抢救，到院后经抢救无效死亡。

2.政府级应急处置。事故发生后，高新区主要领导高度重视，分管安全生产工作副主任立即指挥安全监管局等部门到达现场处置。高新区成立事故应急处置小组开展以下工作，一是尽全力

救治受伤人员，尽最大努力减少人员伤亡；二是迅速对涉事企业下发停工指令，要求相关企业在未有消除危险因素时禁止开工并做好现场保护工作；三是做好死者家属安抚工作，照顾好死者家属情绪，确保社会稳定。

(三)善后处置经过

事故发生后，江西和菁公司与死者家属沟通联系，并做好安抚工作。2021 年 12 月 9 日，江西和菁公司与曾**家属签署赔偿协议，并于 12 月 9 日支付了全部补偿金人民币 127.3 万元，此补偿作为江西和菁公司关于曾**因工死亡给予曾**家属的全部和最终补偿金。

(四)应急处置及善后工作评估

经评估，广东广青公司“12・5”事故中涉及的企业、阳江高新区管委会和阳江高新区有关部门的应急处置和善后工作无不当之处，死者家属情绪稳定，没有因事故造成社会不稳定因素。在事故应急救援处置中无次生灾害、衍生事故及新冠肺炎疫情发生。

三、事故的原因和性质

(一)直接原因

曾心存侥幸、麻痹大意，在未取得《中华人民共和国特种作业操作证》、未正确佩戴和使用劳动防护用品的情况下冒险作**

业。经查，事故发生时，曾**没有正确使用安全带，没有把安全带连接在可靠牢固的挂点装置上。曾**为求方便，把安全带从挂点装置上脱离。当曾**走进没有设置栏杆的洞口时，没有观察到的棚顶情况，从洞口坠落至 13 米下的地面造成死亡。

(二)间接原因

1.江西和菁公司的主要负责人不具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力[1]。经查，江西和菁公司作为建筑施工企业，其项目主要负责人肖**没有经过有关部门培训合格并取得主要负责人安全证书。肖**不熟悉高处作业的危险性和防护措施，不能制定有效的安全技术措施并确保实行。

2.江西和菁公司没有对从业人员进行安全生产教育和培训[2]。经查，江西和菁公司没有对曾**等从业人员进行三级培训教育，

---

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第二十七条 生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。危险物品的生产、经营、储存、装卸单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。考核不得收费。

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

仅在施工前由班组长通过口头的方式告知注意事项，曾**从业人员不具备必要的高处作业的安全生产知识，不熟悉高处作业的安全生产规章制度和安全操作规程，不掌握所在岗位的安全操作技能。

3.江西和菁公司的特种作业人员未取得相应资格[3]。经查，事故发生时，曾**在基准面 2 米以上且存在洞口的棚顶进行作业，存在坠落的可能，曾**等人的作业为高处作业。高处作业作为特种作业，曾**等人均没有取得高处作业的《中华人民共和国特种作业操作证》（以下简称《特种作业操作证》）。江西和菁公司没有严格按照已报审的高处作业工作票要求，安排相应的作业人员，在曾**等人不具有高处作业的上岗资格的情况下，还安排其从事高空作业。

4.江西和菁公司未在有较大危险因素的场所设置明显的安全警示标志[4]。经查，发生事故的地点位于基准面 13 米上方，且存在洞口，安全措施不落实有高空坠落的风险，该场所有较大的危险因素。江西和菁公司未在洞口边设置安全防护措施（安全围栏）和设立明显的警示标志。

---

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第三十条 生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

[4] 《中华人民共和国安全生产法》 第三十五条 生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

5.江西和菁公司的安全设备的使用和报废不符合国家标准[5]。经查，安全带作为重要的安全设备，对高处作业的安全起关键性作用，江西和菁公司没有对安全带进行经常性维护、保养，并定期检测。曾**使用的安全带破损残旧，无法确保其安全有效。

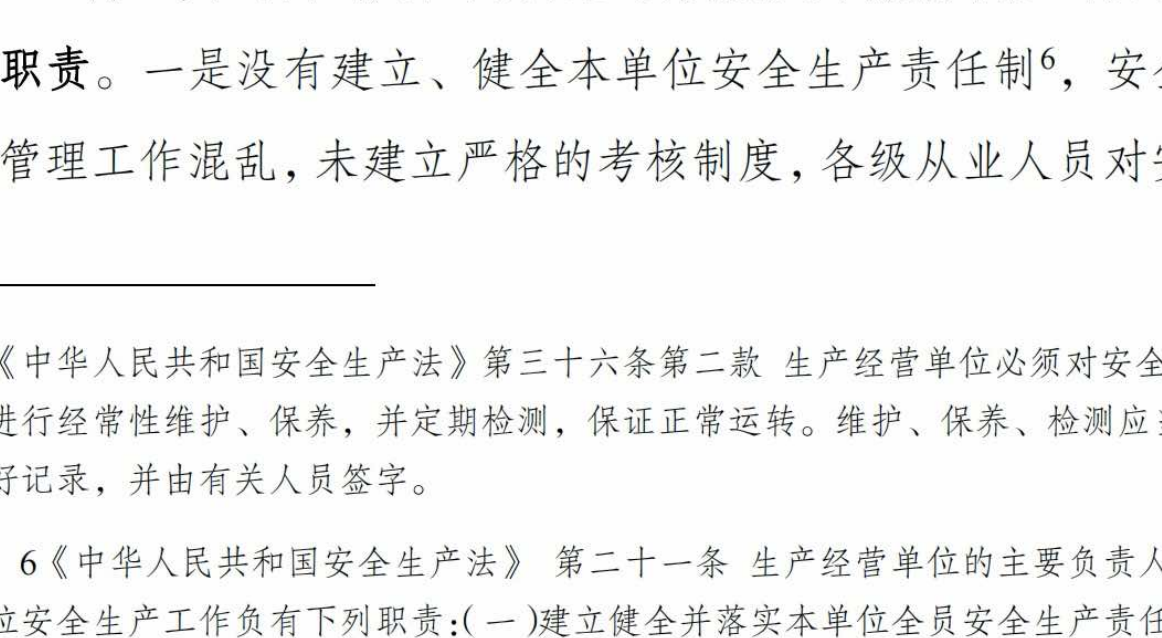

图 2：事故死者使用的安全带

6.肖，江西和菁公司项目主要负责人未履行相应的安全生产职责**。一是没有建立、健全本单位安全生产责任制[6]，安全生产管理工作混乱，未建立严格的考核制度，各级从业人员对安全

---

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第二款 生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。

[6] 《中华人民共和国安全生产法》 第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；

生产工作不重视，未能履行其安全生产职责。二是未组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程[7]，从业人员仅按照老经验、老做法开展施工，导致险象频生。三是未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划[8]，导致公司从业人员长期不具备必要的安全生产知识和技能，特种作业人员不具备上岗资格。

7.朱，江西和菁公司高处作业监护人员未制止从业人员违章作业[9]。**经查，事故发生时，朱**作为现场监护人员，发现曾**不具备高处作业特种作业资格证，没有正确佩戴和使用安全带的情况下，在顶棚施工作业，朱**没有及时制止曾**的违章行为。朱**发现洞口边没有设置安全防护措施和警示标志，也没有及时制止现场作业人员继续施工。

(三)事故性质

经调查认定，广东广青公司“12・5”事故是1起一般生产安全事故。

---

[7]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；

[8]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；

[9]《安全生产违法行为行政处罚办法》（国家安全监管总局令第15号）第四十五条 生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1000元以上1万元以下的罚款：……（三）发现从业人员违章作业不加制止的；

四、对有关单位及人员的处理意见

(一)建议免予追究责任人员

曾**，江西和菁公司员工。曾**心存侥幸、麻痹大意，在未取得《中华人民共和国特种作业操作证》、未正确佩戴和使用劳动防护用品的情况下冒险作业。事故发生时，曾**没有正确使用安全带，没有把安全带连接在可靠牢固的挂点装置上。曾**为求方便，把安全带从挂点装置上脱离。当曾**走进没有设置栏杆的洞口时，没有观察到的棚顶情况，从洞口坠落至13米下的地面造成死亡，对事故的发生负有直接责任。鉴于曾**已在事故中死亡，建议免予追究责任。

(二)建议不予追究责任的单位

广东广青公司按照法律法规要求设立了安全生产委员会（以下简称“安委会”），安委会实施“双主任”制，由公司董事长以及总经理任主任，分管安全生产的常务副总经理任副主任，各部门负责人任成员。安委会职责包括协调全公司安全生产工作、研究解决安全生产工作中的重大问题等。广东广青公司设有安环部，为本公司的专职安全管理机构，具体职责为组织本公司安全生产教育和培训、检查本公司的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患、制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操

作规程的行为等。安环部配备专职安全管理人员20多名，其中中级注册安全工程师（冶金行业）4名。广东广青公司制定有《外协单位安全管理制度》，对各外协单位的资质审查、签订安全管理协议、安全教育、安全监管和事故报告作了明确的要求。广东广青公司安环保于2021年11月底对江西和菁公司等外协单位的施工人员进行了安全培训教育和技术交底，各外协单位在施工期间，广东广青公司有巡护员进行巡查。事故发生当天，广东广青公司对江西和菁公司的高处作业进行了审批，并安排巡护员张**在15时到江西和菁公司在施工现场巡查，督促江西和菁公司现场施工人员落实各项安全措施。事故发生后，高新区监管部门已要求广东广青公司停产停业整顿，在全厂范围内开展了安全大检查，主动消除安全隐患。鉴于广东广青公司依法履行了其安全生产职责，在事故中不承担主要过错，建议不予追究责任。

(三)建议给予行政处罚单位和人员

1.江西和菁公司的主要负责人不具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力；没有对从业人员进行安全生产教育和培训；特种作业人员未取得相应资格；未在有较大危险因素的场所设置明显的安全警示标志；安全设备的使用和报废不符合国家标准。

江西和菁公司的上述行为违反《中华人民共和国安全生产

法》第二十七条、第二十八条、第三十条、第三十五条和第三十六条第二款，对事故的发生负有责任，建议由阳江市应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》给予其相应的行政处罚[10]。

2.肖**作为江西和菁公司项目主要负责人，没有履行相应的安全生产职责，未建立、健全本单位安全生产责任制；未组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。

肖**的上述行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）、（二）和（三）项，对事故的发生负有责任，建议由阳江市应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》给予其相应的行政处罚[11]。

3.朱**作为江西和菁公司高处作业监护人员，发现从业人员违章作业不加制止，违反《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第（三）项，对事故的发生负有责任，建议由阳江市应急管理局按照《安全生产违法行为行政处罚办法》给予相应的行政处罚。

---

[10]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

[11]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

(四)其他处理建议

张**，广东广青公司的员工，负责对1#炼铁厂、2#炼铁厂和3#炼铁厂及渣场进行巡检。事故发生前张**对江西和菁公司的作业现场进了巡检，由于张**业务能力欠缺，工作不细致，巡检作业现场时未能发现和制止江西和菁公司的违章作业行为，建议由广东广青公司加强对其业务培训，并按公司内部考核制度进行处理。

司法机关、纪检监察机关和公安机关如发现上述单位（人员）或其他单位（人员）有违法行为，建议按照有关规定和程序进行处理。

五、事故暴露出的问题

(一)外来施工企业的安全管理体系不健全、安全投入不足

事故暴露出部分外来施工企业安全管理意识淡薄，侥幸心理严重，安全管理体系不健全，各项安全管理制度不能认真落实到位，不按要求配备安全管理人员，或安全管理人员身兼数职，导致不能及时制止和纠正施工现场违章作业行为，不能及时发现和整改施工现场安全隐患问题。安全投入严重不足，现场安全防护不到位，或使用不能满足安全要求的防护材料，造成安全隐患居高不下，安全事故时有发生。

(二)外来施工队伍不规范、专业技能不强

事故暴露出部分外来施工队伍人员不规范，现场一线作业的工人大多数都是农民工。国家安全生产法律法规明确规定施工作业人员须经安全教育及安全培训，但由于事故项目工种多，人员流动性大，安全教育、安全培训制度往往流于形式，安全法律法规及规范、技术规程的培训仅停留在安全管理层，落实不到一线的操作工人身上。

六、事故防范措施

(一)江西和菁公司要严格落实企业主体责任

一要依法依规设置安全生产管理机构或者配备专（兼）职安全生产管理人员，主要负责人、分管安全生产负责人、安全生产管理人员和各级从业人员必须培训考核后才能上岗，确保具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力。**二要**根据工作岗位的性质、特点和内容，明确各岗位的责任人员、责任范围、责任清单，制定从企业主要负责人到一线从业人员的安全生产职责，细化通俗易懂、便于操作的生产车间、班组、一线从业人员安全生产责任，实现企业安全生产责任全员全岗位全覆盖、安全生产责任全过程追溯。加强企业安全文化建设，将安全文化阵地向一线班组和工作现场延伸，强化员工安全生产意识。**三要**组织全员安全生产责任制落实情况考核，考核结果与员工收入、晋级等挂钩，激发全员参与安全生产的积极性和主动性，推动全员安全生产责任制落实。

(二)广东广青公司要加强对外协单位的管理

一要督促涉事单位和人员主动配合有关部门对责任事故的调查处理，妥善做好事故善后工作，深刻吸取事故教训，按照事故调查报告全面落实整改措施，并接受监督检查。**二要**建立事故信息共享机制，及时把事故教训传达给其他外协单位，及时组织学习反思、警示教育和自查自纠，有效预防类似事故发生。**三要**深入查找组织管理、制度落实与应急处置等方面的问题隐患，对存在违反公司安全管理规定的人员，要按照公司制度严格处理。

(三)组织同类企业深刻吸取事故教训。

阳江高新区安全监管局要迅速将本起事故情况对辖区同类企业进行通报，相关企业要迅速组织召开全体员工大会，通报事故有关情况，深刻吸取事故教训，举一反三，查找自身存在的问题。

七、事故调查组成员意见及签名

（另附页）

广东广青金属科技有限公司“12・5”高处

坠落致死一般事故调查组（代章）
2022年1月16日